



Fontasya
Electric

Energie die past bij vandaag én morgen

Concept leverovereenkomst data en consultancy

16 september 2026

Inhoud

1.	Partijen	3
2.	Aanleiding en doel	3
3.	Begrippen.....	3
4.	Scope van de dienstverlening	4
5.	Data en verantwoordelijkheden.....	6
6.	Privacy en persoonsgegevens.....	6
7.	Informatiebeveiliging	7
8.	Servicelevels en beheer	8
9.	Modellen, uitlegbaarheid en besluitvorming.....	8
10.	Acceptatie en wijzigingsbeheer.....	9
11.	Intellectuele eigendom en gebruiksrechten.....	9
12.	Geheimhouding	9
13.	Audit en controle	10
14.	Vergoeding en facturatie.....	10
15.	Aansprakelijkheid	10
16.	Looptijd en beëindiging.....	10
17.	Toepasselijk recht en geschillen	11
18.	Slotbepalingen	11
	Ondertekening.....	11
	Bijlagen.....	11
	Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst, minimale inhoud	11
	Bijlage 2: Service level agreement, in te vullen.....	12
	Bijlage 3: Werkplan en acceptatiecriteria, in te vullen	13
	Bijlage 4: Overzicht gewenste databronnen.....	13
	Bijlage 5: Exit en transitieplan, minimale inhoud	14

Concept leverovereenkomst data en consultancy

Tussen Fontasya Electric en [Naam consultancybureau]

Status: concept voor bespreking. Dit document is geen individueel juridisch advies. Laat het vóór ondertekening toetsen en aanvullen door een jurist, privacyprofessional en informatiebeveiligingsspecialist.

1. Partijen

- **Fontasya Electric B.V.**, gevestigd te [vestigingsplaats], kantoorhoudende aan [adres], ingeschreven in het Handelsregister onder nummer [KvK nummer], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam en functie], hierna: **Opdrachtgever**.
- **[Naam consultancybureau] B.V.**, gevestigd te [vestigingsplaats], kantoorhoudende aan [adres], ingeschreven in het Handelsregister onder nummer [KvK nummer], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam en functie], hierna: **Consultant**.

Opdrachtgever en Consultant worden hierna afzonderlijk aangeduid als **Partij** en gezamenlijk als **Partijen**.

2. Aanleiding en doel

Opdrachtgever levert gas en elektriciteit aan huishoudelijke afnemers en biedt contracten met een looptijd van één jaar, drie jaar, vijf jaar en een flexibel contract. Voor een onderbouwde, uitlegbare en actuele vaststelling van tarieven heeft Opdrachtgever behoefte aan geïntegreerde data, prognoses, analyses en dashboards.

Consultant levert de overeengekomen consultancy, data engineering, analyse, modelontwikkeling, rapportage en dashboarddiensten. De dienstverlening ondersteunt Opdrachtgever bij het bepalen, monitoren en evalueren van prijzen voor alle contractvormen, met inachtneming van inkoopkosten, kosten van eigen productie, operationele kosten, risico, klantportfolio en teruglevering van zonne energie.

De Consultant neemt geen zelfstandig commercieel prijsbesluit namens Opdrachtgever. Het formele besluit over tarieven, marges, contractvoorwaarden en publicatie van prijzen blijft altijd bij Opdrachtgever.

3. Begrippen

Begrip	Betekenis
Brondata	Alle gegevens die Opdrachtgever, diens leveranciers of geautoriseerde derden beschikbaar stellen voor de uitvoering van deze overeenkomst

Klantdata	Persoonsgegevens en contractgegevens van afnemers, waaronder naam, adres, contractvorm, verbruiksgegevens en gegevens over teruglevering
Prijsmodel	De door Consultant ontwikkelde of beheerde rekenkundige, statistische of voorspellende methode voor prijsadvies
Dashboard	Een digitale rapportageomgeving waarin geautoriseerde gebruikers data, KPI's, analyses en prijsadviezen raadplegen
Verwerking	Iedere handeling met persoonsgegevens zoals bedoeld in de toepasselijke privacywetgeving
Werkdag	Een maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen in Nederland

4. Scope van de dienstverlening

4.1 Data inventarisatie en datalandschap

Consultant voert een initiële inventarisatie uit van het datalandschap. Dit omvat ten minste:

- identificatie van relevante servers, databronnen, bestandformaten, eigenaars en toegangsrollen
- vaststelling van datastromen, gegevenskwaliteit, actualiteit, volledigheid en herleidbaarheid
- classificatie van data naar bedrijfsgevoeligheid, vertrouwelijkheid en aanwezigheid van persoonsgegevens
- voorstel voor een beheerst doelarchitectuurbeeld, inclusief data catalogus, metadata, toegangsbeheer en logging
- voorstel voor veilige extractie, transformatie en laadprocessen voor data uit verschillende systemen en bestandsformaten

4.2 Prijsadvies voor energiecontracten

Consultant ontwikkelt, onderhoudt en documenteert een prijsadviesproces voor de volgende contractvormen:

- contract met looptijd van één jaar
- contract met looptijd van drie jaar
- contract met looptijd van vijf jaar
- flexibel contract

Het prijsadviesproces bevat, voor zover gegevens beschikbaar, minimaal de volgende elementen:

- actuele en verwachte inkooprijzen voor elektriciteit en gas
- prijscomponenten voor inkoop uit centrales, wind en zon
- kosten van eigen elektriciteitsproductie uit wind en zon
- afschrijving van productie installaties en infrastructuur
- locatiegebonden kosten en opbrengstfactoren
- onderhoud, exploitatie, aansluiting, transport en balanceringskosten
- prognoses voor windopbrengst, zoninstraling, productievolume en onzekerheid
- weersverwachtingen en scenario's voor productie en vraag

- kosten voor garanties, risico, onbalans, reserveringen en dienstverlening, voor zover relevant
- klantverbruik, profielkenmerken, contractvorm, looptijd en churn risico, uitsluitend voor zover rechtmatig en noodzakelijk
- teruglevering van zonne energie door klanten, inclusief volume, vergoeding, administratieve kosten en impact op portfolio en onbalans
- energiebelasting, netkosten en overige wettelijke of gereguleerde componenten, voor zover Opdrachtgever deze in het model wenst op te nemen
- doelmarge, prijsrisico en scenario analyses volgens door Opdrachtgever vastgestelde kaders

4.3 Dashboards en rapportages

Consultant realiseert en onderhoudt meerdere dashboards. De definitieve set wordt vastgelegd in een afzonderlijk backlog of werkplan. De eerste versie omvat ten minste:

Dashboard	Doel	Voorbeelden van inhoud
Prijsbeslisdashboard	Ondersteunt tariefbesluiten per contractvorm	prijsadvies, kostprijs, marge, scenario's, onzekerheidsbandbreedte
Inkoop en productiedashboard	Geeft zicht op energiebronnen en kosten	inkoopprijzen, eigen productie, wind, zon, centrale productie, productieprognoses
Portfolio dashboard	Ondersteunt inzicht in klanten en contracten	aantallen, contractvormen, verloop, verbruik, verlengingen
Terugleverdashboard	Ondersteunt beheer van teruglevering door klanten	teruggeleverd volume, vergoeding, trends, portfolio impact
Data kwaliteit en security dashboard	Ondersteunt beheersing van het datalandschap	dataverversing, afwijkingen, toegangslogboeken, incidentstatus, kwaliteitsscores

Dashboards bevatten waar passend filters op periode, contractvorm, energieproduct, regio en scenario. Persoonsgegevens worden in managementdashboards geaggregeerd of gepseudonimiseerd, tenzij detailweergave noodzakelijk, rechtmatig en geautoriseerd is.

4.4 Documentatie en kennisoverdracht

Consultant levert ten minste:

- een bronregister en datawoordenboek
- een datastroomoverzicht en technische architectuurbeschrijving
- modeldocumentatie met aannames, versies, beperkingen en validatiemethode
- gebruikershandleidingen voor dashboards
- beheerinstructies, releaseproces en overdrachtsdocumentatie
- training voor aangewezen medewerkers van Opdrachtgever
-

5. Data en verantwoordelijkheden

5.1 Verantwoordelijkheden van Opdrachtgever

Opdrachtgever:

- blijft eigenaar van de door Opdrachtgever aangeleverde data en bepaalt de doeleinden en essentiële middelen van de verwerking van persoonsgegevens
- staat in voor de rechtmatigheid, juistheid en beschikbaarheid van de aangeleverde data, voor zover redelijkerwijs binnen haar invloedssfeer
- verstrekt uitsluitend toegang volgens het beginsel van minimale rechten
- wijst een producteigenaar, data eigenaar, privacycontactpersoon en informatiebeveiligingscontactpersoon aan
- beoordeelt prijsadviezen, modeluitkomsten en dashboards voordat zij voor commerciële of operationele beslissingen worden gebruikt
- zorgt voor een passende grondslag, transparantie en registratie voor verwerking van klantdata

5.2 Verantwoordelijkheden van Consultant

Consultant:

- verwerkt data uitsluitend voor de in deze overeenkomst en de verwerkersovereenkomst vastgelegde doeleinden en instructies
- voert de werkzaamheden uit met voldoende gekwalificeerde medewerkers
- documenteert datatransformaties, modelversies, aannames en relevante beslisregels
- signaleert aantoonbare datakwaliteitsproblemen, modelbeperkingen, ontbrekende gegevens en materiële onzekerheden tijdig aan Opdrachtgever
- gebruikt klantdata niet voor eigen doeleinden, profilering, marketing, training van algemene AI modellen of doeleinden van derden
- zorgt dat uitsluitend geautoriseerde personen toegang krijgen tot gegevens

5.3 Datakwaliteit

Partijen richten gezamenlijke controles in voor onder meer volledigheid, actualiteit, uniciteit, plausibiliteit, consistentie en traceerbaarheid. Een gevonden datakwaliteitsprobleem wordt geregistreerd, geprioriteerd, toegewezen en opgevolgd volgens een overeengekomen incident en verbeterproces.

6. Privacy en persoonsgegevens

6.1 Rollen

Voor zover Consultant persoonsgegevens verwerkt namens Opdrachtgever, is Opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke en is Consultant verwerker. Partijen sluiten gelijktijdig met deze overeenkomst een afzonderlijke verwerkersovereenkomst die als **Bijlage 1** integraal onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst.

6.2 Categorieën persoonsgegevens

De verwerking kan onder andere betrekking hebben op:

- identificatiegegevens zoals naam en klantnummer
- contact en adresgegevens
- contractgegevens, waaronder contractvorm en looptijd
- energieverbruiksgegevens
- gegevens over teruglevering van zonne energie

- factuur, betaal en communicatiegegevens, indien door Opdrachtgever beschikbaar gesteld en noodzakelijk voor de opdracht
- technische loggegevens van geautoriseerde gebruikers

Consultant verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor de overeengekomen doeleinden. Waar mogelijk gebruikt Consultant geaggregeerde, gemaskeerde of gepseudonimiseerde data.

6.3 Verwerkingsinstructies

Consultant verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op gedocumenteerde instructie van Opdrachtgever. Consultant informeert Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging wanneer een instructie naar zijn redelijke oordeel strijdig is met toepasselijke privacywetgeving.

6.4 Doorgifte en subverwerkers

Persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Opdrachtgever vooraf schriftelijk toestemming geeft voor een doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte en passende waarborgen zijn getroffen. Consultant zet geen subverwerker in zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of zonder de vooraf overeengekomen bezwaarprocedure uit Bijlage 1.

6.5 Bewaartermijnen en verwijdering

Consultant bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht. Na afloop van de overeenkomst verwijdt of retourneert Consultant alle persoonsgegevens en kopieën daarvan binnen [30] dagen, tenzij een wettelijke bewaarplicht anders vereist. Verwijdering wordt schriftelijk bevestigd.

7. Informatiebeveiliging

7.1 Beveiligingsniveau

Gezien de grote aandacht voor privacy en security richten Partijen de dienstverlening in volgens privacy by design, security by design, least privilege en need to know. Consultant treft passende technische en organisatorische maatregelen die aansluiten bij de aard van de data, de risico's en de stand van de techniek.

7.2 Minimale maatregelen

Consultant hanteert minimaal de volgende maatregelen:

- versleuteling van data tijdens transport en opslag met actuele, passende cryptografische standaarden
- multifactorauthenticatie voor beheerders, externe toegang en accounts met toegang tot persoonsgegevens of bedrijfsgevoelige data
- rolgebaseerde toegangscontrole en periodieke beoordeling van autorisaties
- gescheiden omgevingen voor ontwikkeling, test, acceptatie en productie
- gebruik van gemaskeerde, gepseudonimiseerde of synthetische data in ontwikkel en testomgevingen waar redelijkerwijs mogelijk
- centrale logging van toegang, wijzigingen, mislukte inlogpogingen en beheerhandelingen, met bescherming tegen ongeoorloofde wijziging
- kwetsbaarheidsbeheer, tijdige beveiligingsupdates en periodieke technische controles
- veilige back ups, hersteltests en aantoonbare continuïteitsvoorzieningen
- beveiligde softwareontwikkeling, peer review en gecontroleerd wijzigingsbeheer
- beveiligingsbewustzijn en geheimhoudingsverplichtingen voor medewerkers

- een gedocumenteerd incidentresponsproces

7.3 Netwerk en servers

Omdat data op een netwerk van verschillende servers en in verschillende bestandsformaten is opgeslagen, stelt Consultant vóór productienamen een verbindingen en toegangsplan op. Dit plan beschrijft ten minste:

- alle gekoppelde systemen en gegevensstromen
- toegestane protocollen, netwerksegmentatie en versleutelde verbindingen
- serviceaccounts, sleutelbeheer en minimale autorisaties
- bestandsformaten, validatieregels en foutenafhandeling
- logging, monitoring, back up en herstelprocedures
- verantwoordelijkheden per systeem en escalatiecontacten

7.4 Beveiligingsincidenten

Consultant meldt een vermoedelijk of vastgesteld beveiligingsincident dat gevolgen kan hebben voor de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van data onmiddellijk, en uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking, aan het door Opdrachtgever aangewezen contactpunt. Consultant levert alle redelijkerwijs benodigde informatie voor beoordeling, beheersing, eventuele melding aan toezichthouders en communicatie met betrokkenen.

8. Servicelevels en beheer

Partijen leggen in een service level agreement, opgenomen als **Bijlage 2**, de concrete prestaties vast. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden minimaal de volgende uitgangspunten:

Onderdeel	Uitgangspunt
Beschikbaarheid dashboards	Streefwaarde van 99,5% per kalendermaand, exclusief aangekondigd onderhoud
Kritieke storing	Eerste reactie binnen 1 uur tijdens overeengekomen servicetijden
Hoge prioriteit	Eerste reactie binnen 4 uur tijdens overeengekomen servicetijden
Normale prioriteit	Eerste reactie binnen 1 werkdag
Gepland onderhoud	Ten minste 5 werkdagen vooraf aangekondigd, tenzij spoedonderhoud noodzakelijk is
Dataverversing	Volgens per bron overeengekomen frequentie en zichtbaar gemaakt in dashboards
Herstel en continuïteit	Hersteldoelstellingen worden per systeem en dataclassificatie vastgelegd

9. Modellen, uitlegbaarheid en besluitvorming

1. Consultant zorgt dat prijsmodellen versiebeheer, herleidbare invoer, gedocumenteerde aannames en reproduceerbare berekeningen hebben.

2. Voor iedere prijsadviesrun worden bronversies, datum, scenario, gebruikte aannames en uitkomst vastgelegd.
3. Consultant rapporteert relevante onzekerheden, gevoeligheden en beperkingen, waaronder afwijkingen in voorspellingen voor wind en zon.
4. Indien machine learning of AI wordt gebruikt, beschrijft Consultant doel, gebruikte data, prestatiekenmerken, monitoring, menselijke controle en bekende beperkingen.
5. Prijsadviezen worden niet zonder menselijke beoordeling automatisch gepubliceerd of toegepast op individuele klanten, tenzij Partijen hierover schriftelijk aanvullende afspraken maken, inclusief juridische, commerciële en technische waarborgen.
6. Opdrachtgever blijft volledig verantwoordelijk voor tariefbesluiten en klantcommunicatie.

10. Acceptatie en wijzigingsbeheer

10.1 Acceptatie

Een op te leveren product of dienst geldt als geaccepteerd wanneer Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dat aan de overeengekomen acceptatiecriteria is voldaan. Opdrachtgever beoordeelt een oplevering binnen [10] werkdagen. Bij een geconstateerd gebrek specificeert Opdrachtgever dit zo concreet mogelijk. Consultant herstelt het gebrek binnen een redelijke, schriftelijk overeengekomen termijn.

10.2 Wijzigingen

Wijzigingen in scope, databronnen, dashboards, modellen, interfaces, beveiligingsvereisten of servicelevels worden uitsluitend uitgevoerd na een schriftelijke wijzigingsopdracht. De wijzigingsopdracht vermeldt ten minste impact op resultaat, planning, kosten, privacy, security en beheer.

11. Intellectuele eigendom en gebruiksrechten

1. Opdrachtgever blijft eigenaar van alle brondata, klantdata, door Opdrachtgever verstrekte documentatie en bedrijfsspecifieke configuraties.
2. Opdrachtgever verkrijgt na volledige betaling een onbeperkt, niet exclusief gebruiksrecht voor de specifiek voor haar ontwikkelde dashboards, documentatie, data modellen en prijsmodelconfiguraties, voor intern gebruik binnen haar bedrijfsvoering.
3. Vooraf bestaande methoden, generieke componenten, tools en kennis van Consultant blijven eigendom van Consultant. Consultant verleent Opdrachtgever daarvoor een gebruiksrecht voor zover noodzakelijk om de geleverde oplossing te gebruiken en te beheren.
4. Consultant gebruikt gegevens, modellen of uitkomsten van Opdrachtgever niet als referentie, publicatie, trainingsmateriaal of commerciële casus zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

12. Geheimhouding

Iedere Partij behandelt alle vertrouwelijke informatie van de andere Partij strikt vertrouwelijk. Vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van deze overeenkomst en alleen gedeeld met personen die deze informatie

aantoonbaar nodig hebben en aan ten minste gelijkwaardige geheimhoudingsverplichtingen zijn gebonden.

Deze verplichting blijft gedurende vijf jaar na beëindiging van deze overeenkomst van kracht. Voor bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens geldt de verplichting zolang de informatie vertrouwelijk is of bescherming vereist.

13. Audit en controle

1. Opdrachtgever mag eenmaal per kalenderjaar, en aanvullend na een ernstig incident of redelijk vermoeden van tekortschieten, een audit laten uitvoeren op de naleving van privacy, security en overeengekomen servicelevels.
2. Consultant verleent redelijke medewerking aan deze audit, met inachtneming van de beveiliging en vertrouwelijkheid van andere klanten.
3. Consultant verstrekt op verzoek beschikbare relevante certificeringen, assurance rapportages, penetratietest samenvattingen, audituitkomsten en herstelplannen, voor zover deze betrekking hebben op de dienstverlening.
4. Indien een audit een materiële tekortkoming vaststelt, stelt Consultant kosteloos een herstelplan op en voert dit binnen een redelijke termijn uit.

14. Vergoeding en facturatie

1. De vergoeding, fasering, eventuele vaste prijs, ureninschatting, tarieven en betalingsvoorwaarden worden opgenomen in **Bijlage 3: Financiële afspraken en werkplan**.
2. Kosten voor aanvullende databronnen, licenties, cloudvoorzieningen, externe voorspeldiensten of werkzaamheden buiten de overeengekomen scope worden alleen in rekening gebracht na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever.
3. Consultant specificeert facturen naar fase, periode, uitgevoerde werkzaamheden, inzet en eventuele goedgekeurde externe kosten.

15. Aansprakelijkheid

1. Iedere Partij is aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming, voor zover de tekortkoming niet binnen een redelijke hersteltermijn is hersteld.
2. Nadere aansprakelijkheidslimieten, uitsluitingen en verzekeringsvereisten worden door Partijen in **Bijlage 4** vastgelegd, met bijzondere aandacht voor datalekken, beveiligingsincidenten, verlies van data, intellectuele eigendom en schending van geheimhouding.
3. Geen beperking van aansprakelijkheid geldt voor opzet, bewuste roekeloosheid, schending van geheimhouding of aansprakelijkheid die wettelijk niet mag worden beperkt.

16. Looptijd en beëindiging

1. Deze overeenkomst treedt in werking op [datum] en loopt voor een initiële periode van [12] maanden.
2. Daarna wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met [12] maanden, tenzij een Partij ten minste [3] maanden vóór het einde van de lopende periode schriftelijk opzegt.

3. Iedere Partij mag de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden wanneer de andere Partij wezenlijk tekortschiet en deze tekortkoming niet binnen [30] dagen na schriftelijke ingebrekestelling herstelt.
4. Bij beëindiging ondersteunt Consultant een ordelijke transitie naar Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen opvolgende leverancier. Dit omvat export van data, documentatie, configuraties, modelversies, dashboardspecificaties, toegangsregisters en een kennisoverdrachtplan.
5. De transitieverplichtingen worden nader uitgewerkt in **Bijlage 5: Exit en transitieplan**.

17. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden in eerste instantie in goed overleg behandeld. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtgever statutair is gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

18. Slotbepalingen

1. Deze overeenkomst en de bijlagen vormen de volledige afspraak tussen Partijen over het onderwerp ervan.
2. Afwijkingen en aanvullingen zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk door beide Partijen zijn overeengekomen.
3. Indien een bepaling nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen vervangen de betreffende bepaling door een rechtsgeldige bepaling die doel en strekking zo dicht mogelijk benadert.
4. Bij strijdigheid tussen documenten geldt de volgende rangorde: deze overeenkomst, de verwerkersovereenkomst, de service level agreement, het werkplan, overige bijlagen.

Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend.

Voor Fontasya Electric	Voor.
Naam: Richard van der Veen	Naam:
Functie: Directeur/Eigenaar	Functie:
Datum: 15-9-2026	Datum:
Handtekening: xxx	Handtekening:

Bijlagen

Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst, minimale inhoud

Deze bijlage wordt aangevuld met de specifieke gegevens van Partijen en vormt onderdeel van de overeenkomst.

A. Onderwerp en duur

Consultant verwerkt persoonsgegevens namens Opdrachtgever voor de duur van de hoofdovereenkomst en uitsluitend voor de uitvoering van data integratie, prijsanalyse, prognoses, dashboarding, beheer en ondersteuning.

B. Aard en doel

De verwerking omvat verzamelen, raadplegen, structureren, koppelen, pseudonimiseren, analyseren, opslaan, actualiseren, rapporteren, beveiligen en verwijderen van persoonsgegevens, uitsluitend ten behoeve van prijsadvies, portfolio analyse, beheer van teruglevering en daaraan verbonden dashboards.

C. Betrokkenen

Betrokkenen zijn onder meer huidige, voormalige en potentiële huishoudelijke klanten van Opdrachtgever, voor zover hun gegevens in de overeengekomen bronnen aanwezig zijn.

D. Rechten van betrokkenen

Consultant ondersteunt Opdrachtgever, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bij verzoeken van betrokkenen om inzage, correctie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid of bezwaar. Consultant reageert niet rechtstreeks inhoudelijk op een dergelijk verzoek zonder instructie van Opdrachtgever, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

E. Datalekken

Consultant meldt ieder datalek of vermoedelijk datalek overeenkomstig artikel 7.4 en verstrekt daarbij, voor zover beschikbaar: aard van het incident, categorieën en geschatte aantallen betrokkenen en gegevens, gevolgen, getroffen maatregelen, contactpersoon en vervolgacties.

F. Subverwerkers

De actuele lijst met subverwerkers wordt als bijlage toegevoegd. Consultant informeert Opdrachtgever vooraf over voorgenomen toevoeging of vervanging. Opdrachtgever kan op redelijke gronden bezwaar maken. Consultant legt aan iedere subverwerker minimaal dezelfde privacy en security verplichtingen op als in deze overeenkomst.

G. Audit

De auditrechten uit artikel 13 gelden eveneens voor deze verwerkersovereenkomst.

Bijlage 2: Service level agreement, in te vullen

Onderwerp	Afspraak
Servicetijden	[bijvoorbeeld werkdagen 08.00 tot 18.00 uur CET]
Contactpunt incidenten	[naam, telefoonnummer en e mailadres]
Beschikbaarheid dashboard	[definitieve norm]
Frequentie data verversing per bron	[in te vullen]
Hersteldoelstelling kritieke data	[in te vullen]
Back up bewaartermijn	[in te vullen]

Herstelfrequentie test	[in te vullen]
Rapportagefrequentie	[wekelijks, maandelijks of kwartaal]
Beveiligingsrapportage	[in te vullen]

Bijlage 3: Werkplan en acceptatiecriteria, in te vullen

Fase	Kernresultaat	Acceptatiecriterium	Planning
1. Initiatie	Projectplan, governance en datainventarisatie	Schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever	[datum]
2. Datafundament	Veilige koppelingen, bronregister en datakwaliteitcontroles	Testresultaten en toegangscontrole akkoord	[datum]
3. Prijsmodel	Eerste versie prijsadvies voor vier contractvormen	Reproduceerbare berekeningen en modeldocumentatie	[datum]
4. Dashboards	Dashboards voor prijs, productie, portfolio, teruglevering en security	Functionele en beveiligingstest akkoord	[datum]
5. Pilot	Gecontroleerde toepassing met gebruikers	Evaluatie en verbeterlijst afgerond	[datum]
6. Overdracht	Training, beheerinstruaties en einddocumentatie	Acceptatie door producteigenaar en beheer	[datum]

Bijlage 4: Overzicht gewenste databronnen

Datadomein	Voorbeelden van gegevens	Primair gebruik
Energie inkoop	spot en termijnprijzen, volumes, contracten, bron, centrale, wind, zon	kostprijs en prijsrisico
Eigen productie	productievolume, capaciteit, locatie, afschrijving, onderhoud, aansluitkosten	kostprijs eigen opwek en forecasting

Weer en prognoses	windsterkte, zoninstraling, weersscenario's, forecastkwaliteit	productieprognose en onzekerheid
Gas	inkoopprijs, volumes, Europese herkomst, transport en risico componenten	gasprijsadvies
Klant en contract	naam, adres, klantnummer, product, contractvorm, start en einddatum	portfolio analyse en contractprijsadvies
Verbruik	historisch verbruik, profiel, meetdata voor zover beschikbaar	vraagprognose en portfoliokosten
Teruglevering	teruggeleverd volume, vergoeding, installatiegegevens voor zover noodzakelijk	terugleververgoeding en portfolio impact
Financieel	heffingen, netkosten, operationele kosten, margedoelstellingen	integrale prijsberekening
Technisch	serverlocatie, bestandformaat, interface, eigenaar, classificatie	veilige data integratie en beheer

Bijlage 5: Exit en transitieplan, minimale inhoud

Bij beëindiging levert Consultant uiterlijk binnen [30] dagen na verzoek van Opdrachtgever:

- een volledige export van de door of namens Opdrachtgever verwerkte data in overeengekomen, bruikbare formaten
- alle dashboarddefinities, datamodellen, transformatielogica, bronmappings en modelversies
- technische en functionele documentatie, inclusief actuele configuraties en toegangsregisters
- een overzicht van openstaande incidenten, datakwaliteitsproblemen en verbeterpunten
- een verklaring van verwijdering van persoonsgegevens na succesvolle overdracht, behoudens wettelijke bewaarplichten
- maximaal [aantal] uren redelijke kennisoverdracht aan Opdrachtgever of diens opvolgende leverancier tegen de in Bijlage 3 overeengekomen voorwaarden